Doctrine

# Cass. civ., sez. VI, ordinanza 08/10/2018, n. 24667

**Sul provvedimento**

Citazione : Cass. civ., sez. VI, ordinanza 08/10/2018, n. 24667

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 24667

Data del deposito : 8 ottobre 2018

**Testo completo**

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23513-2017 proposto da: DE CA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI

6, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MAHIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO FERRARI;

- ricorrente -

contro

SEIMP DI RO MA() & C SNC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO

20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO STORACE, che la rappresenta e difende unitAente all'avvocato PIERTACITO RUGGERINI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 628/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2018 dal Presidente rel. Dott. LORENZO ORILIA;
Ric. 2017 n. 23513 sez. M2 - ud. 13-09-2018 -2- RICORSO N. 23513/2017 RG

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 Sulla base di due motivi (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453 e ss cc in relazione all'art. 6 D. Lgs 20.6.2005 n. 122 e degli artt. 24 e 25 DPR n. 380/2001) IC ER ricorre per cassazione avverso la sentenza sfavorevole 3.5.2017 della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la pronuncia di primo grado (Tribunale di Mantova n. 334/2014) di risoluzione di un preliminare di vendita immobiliare per inadempimento della promissaria acquirente RN rdelli. Al ricorso resiste con controricorso l'originaria attrice (appellata) Seimp di OP AR & C snc. Il relatore ha proposto l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 n. 3 cpc (mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti della causa). La ricorrente ha depositato una memoria. 2 Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., n.

3. perché in esso manca del tutto l'esposizione sommaria dei fatti della causa, richiesta dall'art 366 c.p.c., n. 3 cpc (v. in proposito, Sez. 2 - , Sentenza n. 10072 del 24/04/2018 Rv. 648165; Sez. 1, Sentenza n. 24291 del 29/11/2016 Rv. 642801; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22860 del 28/10/2014 Rv. 633187; Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014 Rv. 630843). Ed infatti, dopo una premessa caratterizzata dall'illustrazione delle conclusioni delle parti nel giudizio di primo grado, del dispositivo della sentenza del Tribunale, delle conclusioni dell'appellante e del dispositivo della sentenza di appello, si passa direttamente all'esposizione dei motivi di ricorso da cui, a parte le critiche alla sentenza di appello, emerge solo che si discuteva di risoluzione di preliminare di vendita immobiliare facendosi questione anche di violazioni urbanistiche e vizi, con rinvii alla lettura dell'atto di citazione (di cui peraltro si omette la doverosa sintetica esposizione). Neppure i motivi di ricorso sono in grado di colmare tale grave carenza espositiva (v. in proposito Sez. 3, Sentenza n. 15478 del RICORSO N. 23513/2017 RG 08/07/2014 Rv. 631745, richiamata a sua volta in Sez. 5, Sentenza n. 9531 del 2016 non massimata). Insomma - come peraltro eccepito dalla controricorrente (v. pag. 10) - alla Corte di Cassazione è inibito di comprendere dalla lettura del ricorso come si fosse svolta la vicenda processuale, quale fosse l'esatto tenore delle domande ed eccezioni e, quindi, quale fosse la linea difensiva assunta dall'odierna ricorrente e dall'altra parte. Lo sforzo difensivo contenuto nella memoria difensiva non muta i termini della questione, perché la carenza segnalata nella proposta non può essere sanata ex post attraverso una ricostruzione fattuale che - lo si ripete - dal corpo del ricorso non emerge affatto, contrariamente a quanto si assume nella memoria stessa. L'esito della lite

comporta la condanna della soccombente alle spese. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ricorrono le condizioni per dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C. 3.700,00 di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1,connnna 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a RICORSO N. 23513/2017 RG quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.Roma, 13.9.2018. Il Pr